

1501392-78.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luis Carlos Martins

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO(ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTODAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

2ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501392-78.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501392-78.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO FRANCISCO DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Carlos Martins

Vistos, em audiência.

JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 155 § 4º, inciso I, c/c art. 61, inciso I, e 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 10h15min, na Rua Antônio Dorigon, nº 54, Bela Vista, nesta cidade e Comarca, subtraiu para si, mediante escalada, 01 [uma] mangueira de gás de cobre; 01 [uma] mangueira de gás com registro; 01 [uma] mangueira da marca Vonder com seu respectivo suporte de enrolar; e 01 [uma] antena parabólica, bens pertencentes a Maria Luiza Aranha Braganholo.

Recebida a denúncia em 23 de setembro de 2022 [fls. 114].

O réu fora devidamente citado [fls. 139/140].

O(a) defensor(a) nomeado(a) [fls. 121] apresentou resposta à acusação [fls. 152].

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual, após ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes, foi interrogado o imputado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

As partes apresentaram memoriais, substitutos dos debates orais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito encontra-se regular, não havendo máculas a sanar, estando presentes os

pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade do delito vem consubstanciada no auto de exibição/apreensão fls. 12, no auto de entrega de fls. 14, no laudo local fls. 129/132, bem como no auto de avaliação de fls. 133.

Quanto à autoria, de igual forma, emerge indubitosa da prova colacionada, recaído certa sobre o réu.

O réu JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, na etapa administrativa, permaneceu em silêncio.

Em juízo, por sua vez, confessou a prática delitativa, admitindo que pulou o portão para adentrar no imóvel.

E a assunção de culpa do imputado não vem isolada nos autos, pois é confirmada pelo restante do conjunto probatório. Senão vejamos.

A vítima Maria Luiza Aranha Braganholo, representada por seu sobrinho Marcos Antonio Aranha Borges, aduziu que os bens a serem subtraídos estavam na entrada da residência para serem levados embora. Para ingressar no imóvel o portão tem 4/5 metros de altura, acreditando que necessita de um esforço para ingressar no imóvel. Relatou que na data dos fatos, foi avisado por uma pessoa que o imputado havia pulado o muro da residência e estaria furtando o bem. Declarou que acionou a Polícia Militar e dirigiu-se até o local. Ao chegar, encontrou os armigeros no palco dos acontecimentos. Que lograram êxito em abordar o increpado no interior do imóvel. Assegurou que o acusado já havia separado diversos objetos, e estava se preparando para deixar a residência na posse da res furtivae. Afirmou que reconheceu os objetos como os pertencentes ao imóvel. Disse que era uma antena da vivo, um rolo de mangueira de jardim, uma mangueira com registro de gás e uma mangueira de cobre amassada. Informou que não houve arrombamento, bem como os objetos estavam em local aberto. Que o imputado pulou um portão, seguiu dizendo, de 4/5 metros de altura para adentrar no imóvel.

As testemunhas Luís Antônio Shimbo e Fernanda Rossigalli Torres Bregantin, asseriram que estavam em patrulhamento ostensivo de rotina. Disseram que foram acionados via COPOM, para atenderem uma ocorrência de furto. Que um indivíduo havia pulado o portão do imóvel localizado na Rua Antônio Dorigon, nº 54. Ao chegarem no local, constataram que tinham objetos na entrada da residência. Visualizaram o increpado no interior da unidade habitacional, homiziado em uma edícula nos fundos do imóvel. Que posteriormente, o imputado foi detido e identificado como João Francisco de Souza. Ao ser questionado, asseriram que o increpado confessou informalmente os fatos. Que havia pulado o portão do imóvel para pegar a antena da vivo que se encontrava no quintal da casa, bem como separou também os outros objetos para leva-los junto. Relataram que o representante da vítima reconheceu os objetos como os pertencentes a residência. Declararam que proferiram voz de prisão ao imputado e o conduziram a Delegacia. Disse que o réu pulou o portão, com lança, alto, que exige certo esforço para adentrar.

Ainda no ponto, calha destacar, que o fato de ser agente de segurança pública não retira a credibilidade das informações trazidas pela testemunha. A condição funcional da testemunha não é causa de impedimento para ser ouvida como tal.

Ademais, não há qualquer indício de que tenham motivos para imputar graciosamente os fatos ao réu. Portanto, seus relatos são aptos à construção do convencimento e encontram-se em consonância com o restante das provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido. E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROVA. Depoimento policial Valor Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se fazem cada caso concreto. O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido neste aspecto" (TJSP Apelação Criminal nº993.08.043553-7 São Paulo 16ª Câmara de Direito Criminal Relator Newton Neves 09.09.2008 v.u.). Na mesma senda, C. STJ:AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO(ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE

ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

IV - Afastar a condenação com base na nulidade da instrução, em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelo eg. Tribunal aquo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

V - Repiso, que seria necessário aprofundado reexame do conjunto fático probatório a análise da tese de que o paciente faria jus a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, constante do do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo inviável sua análise em razão dos limites impostos à via mandamental.

VI - Consoante ficou assentado na decisão agravada, o quantum de pena aplicado (6 anos de reclusão), o regime poderia, em princípio, ser o semiaberto. Todavia, não se pode olvidar a existência de circunstâncias desfavoráveis que foram consideradas na dosimetria da pena, na terceira fase, para afastar a causa especial de redução de pena. Assim, inviável a fixação do regime intermediário (semiaberto) unicamente em razão do montante de pena imposto ao paciente, ex vi dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006.

VII - Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda encontra-se estabelecida acima do patamar prevista para o deferimento da benesse (6 anos de reclusão), nos termos do art. 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (Ag Rg noHC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (original sem grifo)

Nessa esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Verifica-se, portanto, que a prova é certa, segura e aponta, sem qualquer resquício de dúvidas que o denunciado tentou subtrair para si coisa alheia móvel, só não logrando êxito em seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade. A confissão do inculcado veio corroborada pelo restante da prova oral, inclusive pelos relatos das testemunhas presenciais, que flagraram o inculcado no momento em que tentava realizar a rapina, prendendo-o em flagrante.

Como o ilícito se deu mediante escalada, logo, a conduta do imputado subsume-se ao comportamento descrito no § 4º, inciso II, do artigo 155 do CP.

Pois bem. Tendo ocorrido o delito, cuja res furtiva fora avaliada em R\$ 500,00 [quinhentos reais], é necessária análise de duas questões: aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no parágrafo segundo do art. 155 do Código Penal.

Sobre o princípio da insignificância, o Min. Celso de Mello [HC 84.412-0/SP] idealizou quatro requisitos para sua aplicação, sendo eles adotados pela jurisprudência do STF e do STJ. Assim, segundo a jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em questão, ausente o pressuposto relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, tendo em vista que o acusado tem antecedentes por crimes cometido contra o patrimônio [fls. 62/68], inclusive há recente condenação pela praticado mesmo delito [processo nº 1500364-12.2021.8.26.0599 e 1502771-93.2020.8.26.0544 fl. 65].

Assim, não é aplicável o princípio da insignificância ao caso em análise.

Diante dessa conjuntura, a absolvição é meta impossível de ser alcançada quanto ao delito em questão, inclusive porque não há nos autos qualquer causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, sendo totalmente imputável.

Com relação à forma privilegiada do crime de furto, prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, também em razão dos antecedentes, não é possível sua aplicação ao caso em liça.

Como o delito não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do imputado, na terceira fase do processo dosimétrico, devem as incoativas ser reduzidas de acordo com o iter criminis percorrido. No presente caso, o agente já havia separado os objetos a serem subtraídos, logo depois que ingressara no imóvel, logo se justifica a redução mínima prevista no artigo 14, parágrafo único, do CP 1/3.

O inculpadado confessou os fatos, aplicando-se ao caso vertente a atenuante do artigo 65, III, "d", do CP.

Ante todo o exposto, não agindo o inculpadado sob o manto de causa justificante ou excludente da culpabilidade, a condenação é medida impositiva.

Passo a dosar as penas.

1ª fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não excede o ordinário.

O acusado registra antecedente [processos nº 0003055-31.2015.8.26.0584, fl. 63].

A conduta social do autor do fato não foi desabonada.

Não vieram os autos elementos de prova acerca da personalidade do inculpadado, presumindo-se que seja normal.

Os motivos do crime são inerentes à espécie, lucro fácil.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis, porquanto praticados durante o dia, evidenciando não se importar com maior risco na empreitada criminosa.

Além disso, o réu estava em cumprimento de pena e tinha sido beneficiado com livramento condicional (autos nº 0007476-09.2021.8.26.0502 – fl. 63), ainda assim cometeu o crime aqui apurado, frustrando a confiança que lhe foi depositada pela Justiça.

As consequências do crime não destoaram das normais ao ilícito.

Não consta tivesse a vítima contribuído para o delito.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão, com 12 dias-multa.

2ª fase – agravantes e atenuantes

O imputado é multireincidente específico [fls. 62/68 - 1500364-12.2021 e 1500356-40.2018] e confessou os fatos ilícitos. Assim, majoro a pena em 1/5, fixando-a em 3 anos e 14 dias-multa.

3ª fase – majorantes e minorantes

O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do inculpadado.

Destarte, levando em conta o iter criminis percorrido o imputado, nos termos da fundamentação alhures, reduzo as sanções em 1/3, estabelecendo como pena definitiva 2 anos de reclusão e 9 dias-multa.

Quanto à razão unitária de cada dia-multa, tendo em vista as condições econômicas do réu, fixo-a em 1/30 [um trigésimo] do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, em observância ao que preceitua o artigo 33 do CP e artigo 387, § 2º, do CPP, tendo em vista as operadoras do artigo 59 do CP, analisadas na primeira fase da individualização da pena e por ser o regime mais adequado ao quantitativo punitivo aplicado.

Em virtude da vida pregressa do inculminado, ostentando várias condenações por delitos contra o patrimônio, com condenação recente pela prática do mesmo crime, não é socialmente recomendável, tampouco suficiente ou adequada a substituição da carcerária por penas restritivas de direitos [artigo 44 do CP]. Pelos mesmos fundamentos, também inaplicável a benesse do artigo 77 do CP.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar JOÃO FRANCISO DE SOUZA à pena de reclusão, pelo prazo de 2 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como ao pagamento de 9 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal c/c 14, II, também do CP.

Custas ex lege.

Indefiro ao sentenciado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade. O inculpado é multireincidente e ostenta outras condenações definitivas. Ainda assim, em plena luz do dia, rapinou bens de elevado valor mediante escalada. Assim, a prisão antecipada vai mantida em virtude da gravidade dos fatos como forma de manutenção da ordem pública.

Recomendo o imputado ao estabelecimento prisional onde se encontra.

Expeça-se o PEC provisório.

Comunique-se o ofendido da prolação da sentença [artigo 201, §1º e §2º, do CPP].

Oportunamente, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Após o trânsito em julgado da sentença, se mantida a condenação, procedam-se às anotações de estilo, com o lançamento do nome do réu no rol de culpados, formação do PEC definitivo e posterior remessa à VEC, oficiando-se ao TRE.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas desta decisão.

P.R.I.

São Pedro, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA